

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2879/2537

นางชুম ณะชาญชัย

โจทก์

นายธงชัย บางชวด

จำเลย

นายสมนึก จัดตุวัฒนา ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ฎีกา ดุลพินิจของศาล เป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาจึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อ
เท็จจริงอย่างเดียวนั้นเป็นการไม่ชอบ แท้จริงแล้วอุทธรณ์ของโจทก์มีทั้งปัญหาข้อ
เท็จจริงและข้อกฎหมายรวมกัน ทั้งเป็นข้อที่วากล่าวกันมาแล้วในศาลล่างโปรดมีคำ
สั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 76)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายกอุทธรณ์ของโจทก์ เพราะเห็นว่า เป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้าม โจทก์จึงฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้ ไม่ ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ให้รับฎีกาของ โจทก์

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายกอุทธรณ์ของโจทก์ เพราะเห็นว่า เป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้าม โจทก์จึงฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้ ไม่ ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ให้รับฎีกาของ โจทก์

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ